

1500037-62.2022.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2008795/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 22374485 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

78/22/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2008795 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500037-62.2022.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-62.2022.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2008795/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 22374485 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

78/22/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2008795 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO, 78/22/912

- DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CARVALHO RIBEIRO DA SILVA

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra BRUNO CARVALHO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 11 de janeiro de 2022, por volta de 06h40min, na Rua Eduardo de Almeida Ferrão, n. 279, Jardim Parati II, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização da autoridade competente;

Segundo se apurou, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Parati II, guardas

municipais passavam pela Rua Eduardo Almeida Ferrão quando avistaram o acusado sentado em frente o imóvel n. 279. Ao constatar a presença da viatura, Bruno se deitou e fingiu que estava dormindo, o que levantou a suspeita dos guardas que resolveram abordá-lo;

Ao ser revistado, os guardas encontraram no bolso de sua bermuda a quantia de R\$ 55,00 em notas diversas e moedas e, dentro de sua cueca uma garrafa pet pequena contendo 25 cápsulas plásticas de cor roxa com cocaína e 04 pedras de crack, envoltas em saco plástico transparente;

O acusado foi preso em flagrante delito.

Pedi a citação do acusado para responder ao processo, e ao final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10) laudo preliminar (fls. 13/15), laudo pericial dos entorpecentes (fls. 83/85), e demais peças do inquérito policial (fls. 01/87).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 57/60).

Defesa preliminar (fls. 98/99).

Recebimento da denúncia (fls. 104/106).

Audiência de Instrução (fls. 139/140).

Memoriais do Ministério Público (fls. 135/138).

Memoriais da defesa (fls. 156/165).

II - FUNDAMENTAÇÃO

1.1. Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 83/85.

A quantidade de droga e o modo de acondicionamento (25 cápsulas plásticas de cor roxa com cocaína e 04 pedras de crack) indicam que os entorpecentes apreendidos estavam destinados à comercialização infame, e está configurado o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

1.2. Autoria

O réu foi preso em flagrante delito e na delegacia afirmou que pegou as drogas para vender em troca de 10 pedras de crack, pois é usuário de drogas, sendo que depois que vendesse os entorpecentes iria prestar contas ao traficante, ao qual não quis revelar a identidade.

No interrogatório judicial ele sustentou que encontrou as drogas e as pegou para uso pessoal.

Em juízo, a testemunha, Celso Henrique Manfredi, guarda municipal que realizou a abordagem afirmou que juntamente com seu companheiro de profissão, realizavam patrulhamento pelos bairros do setor norte, quando na Rua Eduardo Almeida Ferrão, viram o acusado sentado em frente o número 279. Ao avistar a viatura, o acusado se deitou e fingiu estar dormindo. Tal atitude levantou a suspeita dos guardas civis que resolveram abordar o acusado e revistá-lo, ocasião em que encontraram no bolso dele R\$ 55,00 em notas variadas e em sua cueca 25 cápsulas plásticas de cor roxa com cocaína e 4 pedras de crack.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Osvaldo Luiz Fonseca, guarda municipal também responsável pela abordagem.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram da diligência são harmônicos, e têm total credibilidade, devendo ser considerados. Sob o crivo do contraditório, os guardas municipais foram firmes e coesos, não se evidenciando mácula nos relatos de qualquer deles e não havendo nada nos autos que cause descrédito em suas versões, ao passo que a versão do acusado não parece crível e mostra-se descontextualizada das provas trazidas aos autos, estando evidente que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio maldito.

Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, a autoria da traficância imputada ao acusado está caracterizada.

1.3. Tese defensiva

A defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento que as provas amealhadas nos autos são frágeis para respaldar um decreto condenatório. Sustentou que Bruno é usuário de drogas e está entregue ao vício. No dia anterior à data dos fatos viu um indivíduo esconder as drogas e o dinheiro. Na primeira oportunidade, pegou os entorpecentes para si, sendo abordado logo depois pelos guardas civis.

A tese defensiva não convence, tendo em vista que a harmonia entre os depoimentos dos guardas municipais, e a confirmação da mesma versão dos depoimentos dos agentes públicos por ocasião do auto de prisão em flagrante delito torna a prova robusta, sem qualquer mácula, e nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme a decisão abaixo transcrita:

"Tráfico de entorpecentes Agente que traz consigo e tem em depósito 6,9 gramas de cocaína sob a forma de "crack" (22 pedras), 1,8 gramas de cocaína em pó (04 microtubos) e 1,6 gramas de maconha (01 porção) Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da pena Reprimenda benevolmente fixada Manutenção ante a ausência de apelo por parte do Ministério Público

Não há como corrigir-se pena benevolmente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Agente reincidente Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06

O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade do agente.

Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes Imposição legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena Não subsistência do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3º e 59, do CP O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste a vedação legal (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado. O entendimento lastra-se no fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remissão o art. 33, § 3º, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva.

Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos I e III, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade

superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP. Não bastasse isso, ainda que o réu seja primário, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal." (Apelação Criminal 1512927-70.2019.8.26.0320. Comarca: Limeira. 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP Relator: ROBERTO GRASSI NETO. Julgado em 16.05.2022) (grifei)

A defesa alega que não há provas suficientes da autoria, porém, a droga foi apreendida na cueca do acusado quando de sua abordagem, e por serem duas as espécies de drogas, pela quantidade e acondicionamento resta comprovada a traficância.

Portanto, a prova é robusta a dar supedâneo ao decreto condenatório pela traficância e rejeito a tese defensiva.

2. Dosimetria da Pena

1ª fase quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: o réu é reincidente (certidão de fls. 40/41 – proc. 0001392-60.2017.8.26.0072) motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), que corresponde a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

3ª fase: não há causas de aumento e diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena, o cumprimento de pena será no regime fechado, e pelos mesmos fundamentos, não é o caso de conceder ao réu os benefícios dos arts 44 e 77 do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação penal, nos seguintes termos:

Condeno o réu Bruno Carvalho Ribeiro da Silva, com fundamento no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal;

Mantenho o réu preso preventivamente, pelos mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão por ocasião da audiência de custódia (fls. 57/60) e determino a expedição da guia de execução provisória, contendo expressamente o direito à detração penal;

Suspendo os direitos políticos do réu, com fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição da República, devendo o Cartório comunicar a Justiça Eleitoral após o trânsito em julgado;

Decreto o confisco dinheiro apreendido (fls. 73), devendo ser destinado conforme o previsto na Lei e nas NSCGJ;

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as comunicações de praxe, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.

Bebedouro, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA